TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

V Sezione Civile

Rg.n.12267/223

Il Tribunale

Composto dai Sigg magistrati:

dott. Lorenzo Pontecorvo Presidente

dott. Elena Fulgenzi Giudice

dott. Maria Lavinia Fanelli Giudice relatore

riunitosi nella camera di consiglio tenutasi in data 8.5.24;

sciogliendo la riserva che precede e pronunciando sulla autorizzazione richiesta da *Co* *Parte_1* ex art 1105 cc di ritiro della concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Roma a conclusione della pratica di condono n 86/45527/8 ovvero di acquisizione presso il Casellario Giudiziale dei certificati della resistente *Per_1* di *Pt_1* utili a tal fine;

atteso che la ricorrente ha dedotto a sostegno di essere comproprietaria insieme a *Per_1* di *Pt_1* degli immobili siti in Roma via San Sepolcro 52 per i quali nel 2018 emergeva la necessità di rettificare la concessione in sanatoria numero 585/96, pertanto presentata in data 23/1/19 e sottoscritta da entrambe;

posto che la stessa ha dedotto come in data 12.1.22 il Comune di Roma abbia informato le interessate che la pratica di condono si era conclusa positivamente, tuttavia richiedendo il deposito dei modelli 04 e 06, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio certificativa della situazione di esenzione da indagini o condanne per reati di cui all'articolo 416 bis 648 bis e 648 ter c.p., sottoscritto dalle istanti per il rilascio della concessione in sanatoria;

atteso che la ricorrente ha rappresentato di avere richiesto alla sorella -odierna resistente contumace- di procedere alla sottoscrizione dei modelli predetti senza ricevere alcun riscontro (all. 4), e di essersi perciò attivata presso il Comune di Roma chiedendo all'amministrazione stessa di acquisire d'ufficio i certificati senza alcun esito (all. 6,7 e 8); nonché di avere tentato di ottenere dalla resistente tale certificazione mediante procedura di mediazione attivata in data 8.2.22 e nuovamente in data 14.3.23 (all. 5 e 9); e che in mancanza la procedura di condono non poteva essere ultimata;

ciò premesso verificato agli atti come risulti documentata un'unica richiesta a *Parte_2* dei certificati di cui sopra (missiva del 17.1.22), visto che le altre sono state inoltrate unicamente alla p.a. (all. 6 missiva del 3.3.22; all 7. missiva del 12,.4.22; all. 8 missiva del 10.10.22), mentre in relazione alle due procedure di mediazione in assenza delle relative istanze non è possibile stabilire se esse

siano state attivate per ottenere la certificazione di cui all'odierno giudizio (all. 5 verbale del 28.2.22 controversia per risarcimento danni; all. 9 verbale del 22.5.23. controversia in materia di diritti reali);

atteso poi che dalla produzione di parte non si evince il titolo di comproprietà a sostegno della richiesta attorea ex art 1105 c 4 cc, posto che in base all'allegato 1 risulta proprietaria unica *Parte_2* *[...]* e la sua domanda iscritta al protocollo 86/4527/**1,** mentre sarebbe stata presentata da *Per_2* *[...]* una pratica ulteriore iscritta al diverso protocollo 86/45527/**8** per la cui istruttoria richiesti alla medesima alcuni documenti (all. 1 pag 12 e all 2); né in assenza di deposito della perizia allegata alla domanda di rettifica della concessione in sanatoria è possibile acquisire il dato aliunde;

visto che dunque non risultano provati i fatti a fondamento della odierna istanza senza che la contumacia della resistente ovvero la omessa contestazione possa supplire a tale lacuna documentale, mancando il titolo di comproprietà e la domanda congiunta di rettifica della sanatoria, risultando allo stato al contrario due diverse pratiche di condono di guisa che difetterebbe l'interesse ad acquisire i certificati della resistente ai fini della istruttoria e del rilascio del titolo in sanatoria attivato da *Per_2* *[...]* , e risultando come la sig. *Parte_2* peraltro avesse già allegato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiarava di non essere stata indagata/condannata per reati di cui agli articoli 416 bis associazione di tipo mafioso 648 bis riciclaggio di denaro 648 ter impiego di denaro di provenienza illecita cp (all.1 pag 8);

posto infine che la ricorrente non ha evocato nel presente giudizio *CP_2* di guisa che in difetto di interesse come sopra e di integrità del contraddittorio un ordine diretto alla p.a di acquisizione della documentazione ex artt 39 comma 1 della legge 724/ 1994 e 28 d.p.r. 14/11/2002 n 313 sarebbe inammissibile;

per questi motivi la domanda deve essere respinta.

Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia della controparte

-

PQM

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

-respinge la domanda avanzata da *Persona_2* .

Roma 8.5.24

Il Presidente

Lorenzo Pontecorvo